PESTAÑA PERFIL

Leandro Sauchella

Abogado Penalista.

• Egresado de la Universidad de Buenos Aires.

• Más de 25 años de experiencia en el fuero penal.

• Desde 2010, dedicación exclusiva a la actuación ante Tribunales de Juicio Oral.

★★★★★ 5.0 en Google (138 opiniones de clientes) BOTON DE ENLACE A GOGLE)

EN LÍNEAS DE TRABAJO AGREGAR AL FINAL ""Litigación y fundamentación del Recurso de Casación ante Tribunales Superiores." "

BORRAR " Trabajo de manera personal y en casos seleccionados. Ese es el modo en que entiendo el ejercicio profesional."

PESTAÑA INTERVENCION EN JUICIO

Mi intervención

desde la elevación hasta la sentencia

(linead de trabajo horizontal)

01: **Etapa de Instrucción**

Cierre de la investigación y medidas cautelares.

02 : **Elevación a Juicio**

Radicación de la causa ante el Tribunal Oral.

03: **Preparación**

Auditoría del expediente, ofrecimiento de prueba, testigos, peritos y teoría del caso.

04:**Juicio Oral y Público**

Litigación en audiencias, examen de testigos y alegatos.

05; **Veredicto y Sentencia**

Asistencia técnica recursiva (Recurso de Casación) hasta la resolución definitiva de la causa.

I

Preparación del juicio

El juicio no comienza el día de la audiencia.

Comienza mucho antes, con el análisis del expediente y la confección de la teoría del caso, entendida como la definición clara de los hechos que serán llevados a debate, la prueba que los sustenta y la forma en que serán expuestos en audiencia.

Esa preparación organiza el sentido del juicio, orienta la producción de la prueba y condiciona el desarrollo del debate ante el tribunal.

Cuando el caso lo requiere, trabajo con peritos y consultores especializados, integrados a la estrategia del caso y al enfoque del debate.

II

Audiencia de juicio

No es una instancia de improvisación ni de apuesta.

La audiencia es el espacio donde el caso se desarrolla públicamente y donde se pone a prueba todo el trabajo previo.

Al juicio se llega con un escenario analizado, con hipótesis de resultado reales y con una planificación construida con meses de anticipación.

La intervención en la sala exige un control estricto del ritmo del debate, conducción técnica del examen y contraexamen de testigos y peritos lectura permanente del tribunal y capacidad de respuesta inmediata frente a lo que ocurre en sala. Mi actuación en esta etapa es personal y directa, con presencia constante en audiencia y conducción integral del caso hasta su definición.

III

Presencia Personal y Casos Seleccionados

No delego la intervención en juicio.

No delego la intervención en el juicio oral. La preparación técnica del caso y la actuación directa en la audiencia de debate son parte de una misma responsabilidad que asumo de manera estrictamente personal. Este modo de conducción —orientado a la atención de casos seleccionados en CABA y Provincia de Buenos Aires— exige tiempo exclusivo, estudio dogmático y una preparación cuidadosa, muchas veces artesanal, indispensable para litigar con en los estrados.

(sacar el texto “ no acepto causa en instrucción)

PESTAÑA DE PREGUNTAS

Bloque 1: En la etapa de instrucción (La Investigación Penal)

- **¿Estoy obligado a declarar en la declaración indagatoria?**
  No. La ley procesal y la Constitución Nacional garantizan que el silencio no puede tomarse como presunción en contra. Sin embargo, el riesgo real es el inverso: una declaración improvisada, prestada sin conocer la prueba de cargo, condiciona y encadena la defensa penal en el juicio oral que se celebrará años después. La indagatoria es el desayuno del proceso; no se puede cenar sin pagar el costo de lo que se eligió a la mañana.
- **¿Se lee en el juicio oral lo que declaré en la investigación escrita?**
  Sí, se puede leer legítimamente. El artículo 378 del Código Procesal Penal de la Nación habilita la lectura de tus actas de instrucción si decidís no declarar en el debate o si incurrís en contradicciones. Como la mayoría de los imputados prefiere el silencio al inicio del debate, este supuesto ocurre con mucha frecuencia en los tribunales técnicos. Por eso, una mala declaración inicial te obliga a abrir el juicio en una postura puramente defensiva y de alto riesgo.
- **¿Qué pasa si mi abogado anterior omitió pruebas o peritajes durante la instrucción?**
  Respuesta: Los errores de la investigación penal viajan con el expediente

hasta el tribunal oral. Testigos que no se citaron, registros telefónicos no requeridos videos no aportados o peritajes oficiales desarrollados sin el control de un perito de parte (art. 259 CPPN) debilitan el caso y el margen de maniobra en el debate se estrecha.

Sin embargo, un abogado especialista en juicio oral sabe auditar el expediente foja por foja para repara y mitigar el impacto mediante herramientas procesales clave:

- **Instrucción Suplementaria (Art. 357 CPPN):** Para solicitar aquellas medidas urgentes e indispensables que fueron omitidas en la etapa previa.
- **Proponer testigos nuevos o peritos:** Introducir al debate testimonios o expertos que no hayan sido aportados oportunamente, fundamentando rigurosamente ante el Tribunal las razones de su relevancia.
- **Suspensión del debate:** Solicitar la interrupción de las audiencias o la fijación de una nueva fecha de juicio cuando la aparición de una prueba novedosa o un imprevisto procesal exija readecuar la estrategia para resguardar las garantías constitucionales.
- **Contraexamen:** Maximizar el uso de las técnicas de litigación oral en la audiencia para exponer las contradicciones de los testigos y las debilidades de la investigación previa.
-

Bloque 2: Cuando terminó la instrucción (Hacia el Juicio Oral)

- **¿Se puede cambiar de abogado defensor o querellante si la causa ya fue elevada a juicio?**
  Sí, la sustitución técnica es un derecho inalienable en cualquier instancia. La **elevación a juicio oral** es el momento exacto para evaluar de forma realista si la estrategia previa es apta para el litigio en estrado. El juicio no se improvisa; exige una preparación exclusiva centrada en la teoría del caso: definir qué se quiere obtener y qué pruebas lo respaldan. Una representación penal que solo reacciona ante la acusación fiscal, difícilmente convence al tribunal.
- **¿Conviene siempre ir a debate o existen alternativas previas al juicio oral?**
  Ir a un juicio oral es una decisión estratégica, no un acto de fe. Implica concentrar el máximo nivel de riesgo porque el resultado queda a criterio absoluto del tribunal. Dependiendo del delito y la jurisdicción (CABA o PBA), existen salidas alternativas que una defensa responsable debe evaluar a tiempo:

- **Juicio Abreviado (Art. 431 bis CPPN):** Acuerdo de pena con la fiscalía evitando el debate completo.
- **Suspensión del Juicio a Prueba (Art. 76 bis CP):** Extinción de la acción penal bajo reglas de conducta.
- **Reparación Integral y Conciliación (Art. 59 inc. 6 CP):** Acuerdos con la víctima que cierran la causa.
-

¿Tengo que declarar en el juicio oral?

Si sos el imputado: No estás obligado a declarar. La decisión de cuándo declarar, cómo hacerlo y en qué momento preciso del debate es estrictamente estratégica y la define tu abogado defensor. Como imputado, tienes el derecho constitucional a prestar declaración en cualquier momento de las audiencias, todas las veces que sea necesario antes del cierre del debate, o bien ejercer tu derecho al silencio sin que esto genere ninguna presunción en tu contra. Un litigante experimentado evaluará el impacto de las pruebas de cargo antes de aconsejarte el momento exacto para dirigirte al Tribunal.

Si sos la víctima: Sí, por regla general tenés la obligación legal de declarar en el juicio oral en calidad de testigo esencial de los hechos. Sin embargo, **el abogado debe planificar estratégicamente el orden en que ese testimonio será vertido en el debate**. La determinación del momento oportuno para que la víctima preste su declaración depende de manera directa de las particularidades de la causa, de la naturaleza de los hechos y del orden en que deban introducirse los demás testigos y peritos para consolidar la acusación penal ante el Tribunal.

PESTAÑA DE CONTACTO

CONSULTAS SOBRE JUICIO ORAL
Evaluación técnica individual. Cada caso penal elevado a juicio es analizado personalmente.
Atención exclusiva para causas penales en etapa de debate oral (CABA y PBA). Este no es un canal de consultas generales ni urgencias en comisarías.

Evalúo la viabilidad de la defensa o querella según la complejidad del expediente para coordinar una entrevista presencial en el estudio.

BORRAR TELEFONO CELULAR QUE ES MISMO QUE WASA.
QUE SOLO QUEDE WASA (LOGITO VERDE)
[Insertar Botón GOOGLE BUSINES → **[Ver ubicación y reseñas en Google Maps]**

EN EL FOOTER Perfil Oficial de Google Business